Test – Tema 8
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **¿En qué precepto constitucional se fundamenta la competencia exclusiva del Estado para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen local?**
   a) Artículo 103.1 CE.
   b) Artículo 137 CE.
   c) Artículo 140 CE.
   d) Artículo 149.1.18ª CE.

2. **Según el artículo 137 de la Constitución Española, ¿cuáles son las entidades territoriales en las que se organiza el Estado gozando de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses?**
   a) Municipios, provincias y Mancomunidades.
   b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
   c) Municipios, Comarcas y Veguerías.
   d) Únicamente los municipios y las Comunidades Autónomas.

3. **¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza expresamente la autonomía municipal y les reconoce personalidad jurídica plena a los ayuntamientos?**
   a) Artículo 1.1 CE.
   b) Artículo 137 CE.
   c) Artículo 140 CE.
   d) Artículo 149.1.18ª CE.

4. **De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985 (LBRL), ¿cuáles son los tres elementos constitutivos esenciales del municipio?**
   a) Población, término municipal y patrimonio.
   b) Territorio, población y organización.
   c) Vecinos, Alcalde y Pleno.
   d) Padrón, comarca y ayuntamiento.

5. **Conforme al artículo 1.1 de la LBRL, ¿cómo se definen los municipios dentro del ordenamiento jurídico español?**
   a) Entidades supramunicipales de adscripción obligatoria.
   b) Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana.
   c) Entidades administrativas desconcentradas de las Comunidades Autónomas.
   d) Divisiones exclusivamente judiciales para la administración de justicia local.

6. En el régimen común de organización municipal, ¿cuáles son los órganos de existencia obligatoria en TODOS los Ayuntamientos de España (Art. 20.1.a LBRL y Art. 35 ROF)?

a) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
b) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno.
c) Alcalde, Pleno y Comisiones Informativas.
d) Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

7. ¿A partir de qué cifra de población es de existencia PRECEPTIVA la Junta de Gobierno Local en los municipios de régimen común (Art. 20.1.b LBRL)?

a) Más de 1.000 habitantes.
b) Más de 5.000 habitantes.
c) Más de 20.000 habitantes.
d) Más de 50.000 habitantes.

8. En municipios de población inferior a 5.000 habitantes, ¿cuándo se constituirá la Junta de Gobierno Local?

a) No se puede constituir bajo ninguna circunstancia.
b) Cuando lo apruebe por mayoría simple la Comisión Especial de Cuentas.
c) Cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico Municipal (ROM) o lo acuerde formalmente el Pleno.
d) Cuando lo ordene la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

9. De acuerdo con el artículo 116 de la LBRL, ¿en qué municipios es obligatoria la existencia de la Comisión Especial de Cuentas?

a) Solo en los municipios de más de 5.000 habitantes.
b) Únicamente en los Municipios de Gran Población.
c) En la totalidad de los municipios españoles sin excepción.
d) En los municipios que lo decidan por acuerdo de dos tercios del Pleno.

10. ¿En qué supuestos es OBLIGATORIA la existencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (Art. 132 LBRL)?

a) En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
b) En los Municipios de Gran Población (Título X) y en aquellos donde el Pleno lo acuerde por mayoría absoluta o lo prevea su ROM.
c) Exclusivamente en las capitales de provincia.
d) En los municipios con más de 20.000 habitantes provistos de Junta de Gobierno Local.

11. En la sesión constitutiva del Ayuntamiento, si ningún candidato a Alcalde obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, ¿quién queda proclamado electo según el artículo 196 de la LOREG?

a) El concejal de mayor edad de la corporación.
b) El concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en las elecciones.
c) Se suspende la sesión y se convoca nueva votación en 48 horas.
d) El candidato propuesto por la Diputación Provincial.

12. Si en la elección de Alcalde se produce un empate en el número de votos populares entre dos candidaturas y ningún candidato alcanza la mayoría absoluta de concejales, ¿cómo se resuelve la proclamación según la LOREG?

a) Mediante el voto de calidad del candidato de mayor edad.
b) Mediante sorteo.
c) Decidiendo la Junta Electoral Central por resolución motivada.
d) Celebrando nuevas elecciones municipales en 90 días.

13. ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde es legalmente DELEGABLE conforme al artículo 21 de la LBRL?

a) Dictar bandos.
b) Dirigir e inspeccionar las obras y servicios municipales.
c) La jefatura superior de todo el personal de la corporación.
d) La adopción de medidas necesarias en caso de catástrofe o infortunio público.

14. ¿Cuál de las siguientes funciones del Alcalde tiene carácter estrictamente INDELEGABLE según el artículo 21 de la LBRL?

a) Otorgar licencias urbanísticas.
b) Aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP).
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local.
d) La jefatura de la Policía Municipal.

15. ¿Cuál de las siguientes competencias del Pleno municipal es DELEGABLE en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local (Art. 22.4 LBRL)?

a) La aprobación del Presupuesto Municipal.
b) La aprobación inicial del planeamiento general urbanístico.
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
d) La aprobación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y de las ordenanzas.

16. ¿Cuál de las siguientes competencias del Pleno es legalmente INDELEGABLE (Art. 22 LBRL)?

a) El ejercicio de acciones judiciales en materias de competencia plenaria.
b) La aprobación de la plantilla de personal, la RPT y las retribuciones complementarias.
c) La concertación de operaciones de crédito ordinarias contempladas en el presupuesto.
d) La aprobación de proyectos de obras cuando sea competente para su contratación y no estén previstos en el presupuesto.

17. ¿Cuál es la proporción máxima de concejales que pueden integrar la Junta de Gobierno Local en el régimen común (Art. 23.1 LBRL)?

a) No superior a la mitad del número legal de miembros de la Corporación.
b) No superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación.
c) Exactamente el 25% de los miembros electos.
d) Sin límite legal, según decida el Pleno municipal.

18. ¿De entre quiénes deben ser nombrados y separados libremente los Tenientes de Alcalde en aquellos municipios donde exista Junta de Gobierno Local (Art. 23.3 LBRL)?

a) De entre todos los concejales de la corporación mediante votación.
b) De entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.
c) Únicamente de entre los portavoces de los grupos políticos.
d) De entre los concejales con dedicación exclusiva.

19. ¿Cuál es el papel fundamental de los Tenientes de Alcalde dentro de la organización municipal?

a) Presidir obligatoriamente las Comisiones Informativas.
b) Sustituir al Alcalde en las funciones de su cargo en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
c) Dictar las ordenanzas municipales por delegación del Pleno.
d) Asumir la fe pública y el control presupuestario de la corporación.

20. En los municipios de más de 5.000 habitantes, ¿cuál es el objeto principal de las Comisiones Informativas (Art. 20 LBRL y Art. 124 ROF)?

a) Dictar resoluciones administrativas con eficacia frente a terceros.
b) El estudio, informe o consulta previa de los asuntos sometidos al Pleno y el seguimiento de la gestión del Alcalde y su equipo.
c) Sustituir al Pleno corporativo en periodos vacacionales.
d) Aprobar las ofertas de empleo público y las licencias urbanísticas.

21. Salvo en supuestos de urgencia, ¿qué carácter revisten los dictámenes emitidos por las Comisiones Informativas antes de someter un asunto al Pleno (Art. 126 ROF)?

a) Carácter vinculante para el Pleno.
b) Carácter potestativo.
c) Carácter preceptivo.
d) Carácter meramente informativo sin validez jurídica.

22. ¿Antes de qué fecha límite anual debe la Comisión Especial de Cuentas examinar e informar la Cuenta General de la Corporación (Art. 116 LBRL)?

a) Antes del 1 de marzo.
b) Antes del 1 de junio.
c) Antes del 1 de octubre.
d) Antes del 31 de diciembre.

23. Respecto a los Concejales Delegados, ¿qué caracteriza a las delegaciones especiales relativas a un servicio determinado (Art. 43 ROF)?

a) Comprenden la dirección interna y la gestión de los servicios, pero excluyen la facultad de resolver mediante actos que afecten a terceros.
b) Incluyen la facultad de dictar bandos y sancionar desobediencias.
c) Otorgan inmunidad presupuestaria frente al Pleno.
d) Tienen una duración indefectiblemente vinculada a los 4 años del mandato.

24. ¿Qué ámbito subjetivo se exige de forma OBLIGATORIA para la aplicación del régimen de Municipios de Gran Población (Título X LBRL, Art. 121)?

a) Municipios con más de 100.000 habitantes.
b) Municipios con más de 250.000 habitantes y capitales de provincia con más de 175.000 habitantes.
c) Capitales de provincia con más de 50.000 habitantes.
d) Municipios que aprueben un presupuesto superior a 100 millones de euros.

25. ¿A quién atribuye el artículo 127 de la LBRL competencias ejecutivas propias y directas en los Municipios de Gran Población (concesión de licencias, RPT, OEP, etc.)?

a) Al Pleno corporativo.
b) Al Alcalde de forma exclusiva.
c) A la Junta de Gobierno Local.
d) Al Consejo Social del Municipio.

26. En los Municipios de Gran Población, ¿quiénes tienen legalmente la consideración de órganos directivos (Art. 130 LBRL)?

a) Los concejales con dedicación exclusiva.
b) Los Coordinadores Generales, Directores Generales, el titular de la Asesoría Jurídica, el Secretario General del Pleno y el Interventor General.
c) Únicamente el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.
d) Los portavoces de los grupos políticos representados en las comisiones.

27. En los Municipios de Gran Población, ¿qué órganos territoriales de gestión desconcentrada son de creación OBLIGATORIA (Art. 128 LBRL)?

a) Las Mancomunidades.
b) Las Pedanías.
c) Los Distritos.
d) Las Comarcas urbanas.

28. ¿Qué es el Consejo Social del Municipio en el régimen de Municipios de Gran Población (Art. 131 LBRL)?

a) Un órgano judicial encargado de sancionar faltas vecinales.
b) Un órgano consultivo e institucional de participación económica y social.
c) El órgano gestor del padrón municipal de habitantes.
d) La comisión encargada de redactar el Presupuesto Municipal.

29. Según el artículo 74 de la LBRL, ¿a qué situación administrativa pasan los funcionarios de carrera que sean elegidos concejales y desempeñen un cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva?

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Suspensión de funciones con reserva de puesto.

30. ¿Qué garantía laboral establece el artículo 74 de la LBRL para los concejales en régimen de dedicación NO exclusiva que trabajen en el sector público o privado?

a) Tienen derecho a percibir un salario doble abonado por el Ayuntamiento.
b) Tienen garantizada la permanencia en su centro de trabajo de origen, quedando prohibido su traslado obligado o concurso forzoso.
c) Pasan automáticamente a la situación de jubilación anticipada.
d) Quedan eximidos de abonar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

31. Los concejales que desempeñan sus funciones en régimen de dedicación exclusiva (Art. 75 LBRL):

a) Perciben retribuciones fijas y son dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales.

b) Perciben únicamente asistencias por concurrencia a las sesiones colegiadas.

c) No tienen derecho a la cobertura de la Seguridad Social.

d) Tienen prohibido el percibo de indemnizaciones por gastos efectivos.

32. ¿Quiénes pueden percibir retribuciones por "asistencias" según el artículo 75.3 de la LBRL?

a) Todos los miembros de la corporación, independientemente de su dedicación.

b) Exclusivamente aquellos miembros que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial.

c) Únicamente el Alcalde y los Tenientes de Alcalde.

d) Exclusivamente el personal eventual de la corporación.

33. Conforme al artículo 75.4 de la LBRL, ¿qué concejales tienen derecho a ser indemnizados por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo?

a) Solo los concejales de la oposición.

b) Solo los concejales en régimen de dedicación exclusiva.

c) Todos los miembros de la Corporación, independientemente de su tipo de dedicación.

d) Únicamente los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados.

34. ¿Dónde deben publicarse obligatoriamente las retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los miembros de la corporación (Art. 75.5 LBRL)?

a) En el Boletín Oficial del Estado (BOE).

b) En el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el tablón de anuncios de la Corporación.

c) En el Registro Mercantil.

d) Únicamente en la sede electrónica autonómica.

35. De acuerdo con el artículo 75.7 de la LBRL, ¿en qué momentos temporales deben formular su declaración formal los representantes locales en el Registro de Intereses?

a) Cada año durante el mes de enero.

b) Antes de la toma de posesión, al cesar, al finalizar el mandato y cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

c) Únicamente en el momento de tomar posesión del cargo.

d) Al aprobarse los presupuestos municipales de cada ejercicio.

36. ¿En qué dos registros diferenciados se inscriben las declaraciones de los cargos electos locales (Art. 75.7 LBRL)?

a) Registro de Contratos y Registro de Personal.
b) Registro de Actividades y Registro de Bienes Patrimoniales.
c) Registro Mercantil y Registro de la Propiedad.
d) Registro de Asistencias y Registro de Sanciones.

37. Según el artículo 77 de la LBRL, ¿de qué plazo dispone el Alcalde o Presidente para resolver motivadamente las solicitudes de acceso a la información de los concejales?

a) 48 horas.
b) 5 días naturales.
c) 10 días hábiles.
d) 1 mes.

38. Si transcurre el plazo de 5 días naturales sin que el Alcalde dicte resolución expresa ante la solicitud de información de un concejal (Art. 77 LBRL), ¿qué efecto se produce?

a) Se entiende denegada la solicitud por silencio negativo.
b) Opera el silencio administrativo positivo, entendiéndose concedida la autorización de acceso.
c) Se suspende de empleo y sueldo al Secretario.
d) Se requiere la intervención del Defensor del Pueblo.

39. ¿En cuál de los siguientes supuestos están los servicios administrativos locales obligados a facilitar la documentación a los concejales DE FORMA DIRECTA y sin necesidad de autorización previa del Alcalde (Art. 77 LBRL)?

a) Para cualquier asunto en todo momento sin justificación.
b) Cuando afecte a resoluciones dictadas por cualquier órgano municipal o a asuntos que hayan de someterse a la deliberación de órganos de los que formen parte.
c) Únicamente cuando el concejal pertenezca al grupo mayoritario.
d) Cuando la documentación tenga carácter reservado o secreto.

40. ¿Dentro de qué plazo legal debe presentarse en la Secretaría General de la Corporación el escrito para la constitución formal de los Grupos Políticos tras la sesión constitutiva (Art. 23 ROF y Art. 73 LBRL)?

a) Dentro de las 24 horas siguientes.
b) Dentro de los 5 días hábiles siguientes.
c) Dentro de los 15 días naturales siguientes.
d) En cualquier momento durante los primeros seis meses de mandato.

41. ¿Qué dos prohibiciones absolutas establece el artículo 73.3 de la LBRL respecto al uso de las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos municipales?

a) No pueden destinarse al pago de suministros de oficina ni a campañas publicitarias.
b) No pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo ni a la adquisición de bienes que constituyan activos fijos patrimoniales.
c) No pueden usarse para viajes oficiales ni para pagar la cuota de la Seguridad Social.
d) No pueden usarse para abonar la fianza de los recursos contencioso-administrativos.

42. ¿Qué condición legal adquieren aquellos ediles que no se integren en el grupo político formado por la candidatura por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia (Art. 73.3 LBRL)?

a) Concejales tránsfugas con suspensión del derecho a voto.
b) Miembros no adscritos.
c) Concejales independientes con derecho a grupo propio.
d) Concejales delegados técnicos.

43. Conforme a la doctrina constitucional y el artículo 73.3 de la LBRL, ¿qué limitación aplica a los derechos económicos y políticos de los miembros NO adscritos?

a) Quedan privados de su retribución de dedicación exclusiva si la tenían.
b) No pueden ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en su grupo de procedencia, ni ser nombrados para cargos discrecionales que supongan mejora política o económica.
c) Pierden el derecho a asistir a las sesiones plenarias.
d) Se les prohíbe formular preguntas en los plenos ordinarios.

44. De acuerdo con el artículo 70.1 de la LBRL, ¿cuál es la regla general sobre el carácter de las sesiones del Pleno municipal?

a) Son siempre secretas a puerta cerrada.
b) Son públicas.
c) Son reservadas solo a los vecinos empadronados.
d) Son públicas las ordinarias y secretas las extraordinarias.

45. Para que el Pleno municipal pueda acordar el carácter secreto del debate y votación de un asunto concreto, ¿qué requisito se exige (Art. 70.1 LBRL)?

a) Que se afecte al presupuesto y se apruebe por mayoría simple.
b) Que pueda afectar a los derechos fundamentales del art. 18.1 CE (honor, intimidad e imagen) y se acuerde por mayoría absoluta.
c) Que lo solicite un tercio de los concejales sin votación.
d) Que exista un informe previo del Subdelegado del Gobierno.

46. Según el artículo 69.2 de la LBRL, ¿cuál es el límite infranqueable que salvaguarda el principio de soberanía representativa frente a la participación vecinal?

a) El principio de equilibrio presupuestario.
b) El mandato representativo irrenunciable de los miembros integrados en la Corporación municipal.
c) La prohibición de realizar preguntas en los ruegos del pleno.
d) El derecho de veto de los Tenientes de Alcalde.

47. Respecto a la iniciativa popular municipal (Art. 70 bis.2 LBRL), ¿quiénes están legitimados para presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias municipales?

a) Cualquier ciudadano español mayor de 16 años.
b) Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
c) Exclusivamente las asociaciones de empresarios debidamente registradas.
d) Los concejales no adscritos en solitario.

48. ¿Quién ostenta la competencia EXCLUSIVA para la propuesta y convocatoria formal de una consulta popular municipal (Art. 71 LBRL)?

a) El Pleno corporativo.
b) El Alcalde.
c) El Consejero de Gobernación de la CCAA.
d) El Presidente de la Junta Electoral de Zona.

49. ¿Cuáles son los cuatro requisitos esenciales exigidos por el artículo 71 de la LBRL para celebrar una consulta popular municipal?

a) Propuesta del Alcalde, acuerdo por mayoría simple del Pleno, informe del INE y materia de hacienda local.
b) Propuesta del Alcalde, acuerdo por mayoría absoluta del Pleno, autorización del Gobierno de la Nación y versar sobre asuntos de competencia propia municipal de carácter local (excluida la Hacienda local).
c) Iniciativa de los vecinos, informe del Gobernador Civil, consulta autonómica y mayoría de 2/3.
d) Solicitud del Pleno, ley autonómica previa, informe del Ministerio de Hacienda y presupuesto libre.

50. ¿Qué materia queda CATEGÓRICAMENTE EXCLUIDA de las consultas populares municipales según el artículo 71 de la LBRL?

a) Las modificaciones del planeamiento urbanístico.
b) La gestión de servicios públicos culturales.
c) Todos los asuntos relativos a la Hacienda local.
d) La delimitación de distritos municipales.